

1502828-83.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... anteriormente por associação ao tráfico (fls.127).

5.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a sua elevação ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis; ainda, defendeu o afastamento do tráfico privilegiado e sustentou ser incabível substituição da pena privativa de liberdade ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502828-83.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502828-83.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2330490/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 21777054 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 3073/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2330490 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ADRIANO DE SOUSA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de ADRIANO DE SOUSA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 05 de dezembro de 2021, às 23h10min, na Avenida Jaguari, n. 1112, Cidade São Pedro, Santana de Parnaíba, o réu trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, 86 invólucros contendo crack, com massa líquida de 27,5 gramas, 150 porções de cocaína, com massa líquida de 62,5 gramas, e 130 porções de maconha, com massa líquida de 419,3 gramas, entorpecentes causadores de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais).

1.1.) Segundo a peça acusatória, Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo alto número de ocorrências relacionadas ao comércio de entorpecentes, quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como ADRIANO DE SOUSA DA SILVA, em atitude suspeita.

1.2.) ADRIANO estava com uma sacola nas mãos e, ao perceber a aproximação da equipe policial, dispensou o objeto na via, empreendendo fuga.

1.3.) Após ser alcançado pelos agentes de segurança e realizada busca pessoal, com o denunciado foi localizada a quantia de R\$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais), em notas trocadas.

1.4.) Na sacola que ADRIANO dispensou na via foram identificados 86 invólucros de crack, 150 invólucros de cocaína e 130 invólucros de maconha.

1.5.) O denunciado confessou que estava no local comercializando entorpecentes, bem como que, ao perceber a presença dos policiais, dispensou a sacola plástica com as drogas na rua.

1.6.) ADRIANO informou ainda que atuava na localidade há três dias e que o dinheiro que trazia era produto da atividade ilícita.

1.7.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.09), o boletim de ocorrência (fls.05/08), o auto de exibição e apreensão (fls.10/11) e o laudo de constatação das substâncias entorpecentes (fls.31/34).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.88/90, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha, cocaína e crack.

3.) Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls.86/87), mas, a decisão de fls.95/97 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls.123/124).

4.1.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo que estava com R\$500,00 emprestados de sua tia para visitar sua namorada e que, ao descer para pegar o Uber, foi abordado pelos policiais. Relatou que seu celular foi apreendido por DIEGO, contudo, o bem não foi apresentado à Autoridade Policial. Ainda, aduziu desconhecer a sacola em que os entorpecentes estavam acondicionados e que já foi preso anteriormente por associação ao tráfico (fls.127).

5.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a sua elevação ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis; ainda, defendeu o afastamento do tráfico

privilegiado e sustentou ser incabível substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena, devendo ser fixado o regime fechado como inicial ao cumprimento da pena.

6.) O réu, por sua vez, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, pleiteou a atenuação da pena pela menoridade relativa, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e demais benesses legais (fls.165/178).

É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, 86 invólucros contendo crack, com massa líquida de 27,5 gramas, 150 porções de cocaína, com massa líquida de 62,5 gramas, e 130 porções de maconha, com massa líquida de 419,3 gramas, entorpecentes causadores de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais).

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.09), pelo boletim de ocorrência (fls.05/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls.10/11), pelo laudo de constatação das substâncias entorpecentes (fls.31/34), e pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha, cocaína e crack (fls.88/90).

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local não obstante a lúdica e inverossímil versão apresentada. Senão vejamos.

10.1.) Arthur, policial militar, ouvido às fls.124, aduziu que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o réu sentado ao solo com uma sacola e este, ao avistar a guarnição, soltou a sacola e saiu caminhando em direção a uma igreja. Em seguida, o réu foi abordado, sendo localizada determinada quantia em espécie durante a revista pessoal; dentro da sacola foram localizados os entorpecentes apreendidos em grande quantidade. Interrogado, o réu confessou informalmente que estava vendendo drogas há três dias e que recebia cerca de 20% do lucro diário. Nesta toada temos o depoimento de Diego, também policial militar, ouvido às fls. 123, tendo este acrescentado desconhecer o réu.

10.1.1.) Consigne-se que os depoimentos de policiais e guardas municipais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

11.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. São centenas de porções de três tipos de droga, o que, por si só, já afastaria o porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer diversos usuários.

12.) Impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime.

12.1.) O réu, além de possui passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais e de ter sido preso em flagrante há pouco tempo pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (fls.35/38), foi surpreendido trazendo consigo e guardando mais de 300 porções de entorpecentes, dentre eles maconha, cocaína e crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 358,00 provenientes da traficância que, por si só, já demonstra de maneira cristalina não ser pequeno traficante, destinatário do benefício. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa. 2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (...) 4. Ordem denegada. (STJ; HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

12.2.) De igual teor os julgados: HC 160.717/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011); HC 177.405/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 28/02/2011.

12.3.) Ninguém faz “bico” de traficante. Destarte, cabia ao réu afastar essa presunção (inversão de ônus da prova) de modo válido e convincente, o que de longe aconteceu no caso em testilha, em que a ré não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita.

12.4.) Como bem destacado pela juíza Patrícia Álvares Cruz, atual diretora do DIPO, em recente entrevista ao jornal Folha de São Paulo “(...) Todo traficante, por menor que seja, trabalha, direta ou indiretamente, para o PCC, já que toda a droga vendida no estado é distribuída pela facção. Sem ele, toda uma estrutura criminosa deixaria de existir. E situações como a que vemos hoje no Rio seriam evitadas. Não é verdade que a polícia só prende pequenos traficantes. O que ocorre é que os pequenos são aqueles que se expõem, vendendo as drogas em via pública, e por isso a polícia tem mais acesso a eles. Além disso, o fato de portar pouca droga não significa que seja pequeno. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender. Na prática, vemos que ele mantém consigo pouca quantidade, justamente por saber dos benefícios que isso vai lhe trazer caso seja preso, e deixa o restante em local desconhecido da polícia.” (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/todo-traficante-mesmo-o-menor-trabalha-para-o-pcc-diz-juiza-corregedora.shtml>)

12.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

13.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu ADRIANO DE SOUSA DA SILVA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena

14.) Observando as diretrizes do artigo 59 Código Penal, passo a dosimetria da pena, apontando ser elevada a reprovabilidade da conduta do réu ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas (mais de trezentas porções de maconha, cocaína e crack, quantidade suficiente para abastecer o tráfico de Santana de Parnaíba e das comarcas vizinhas) e a conduta social reprovável, pois, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 01 ano e 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

15.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos e 06 meses, e pagamento de 660 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

16.) Agravantes e atenuantes: em razão da menoridade relativa, atenuo a pena base em 1/6, fixando-a em 05 anos e 05 meses de reclusão, e pagamento de 550 dias-multa.

17.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

18.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu ADRIANO DE SOUSA DA SILVA em 05 anos e 05 meses de reclusão, e pagamento de 550 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-as definitivas.

19.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, mesmo considerando o tempo de prisão preventiva, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo.

20.) Substituição da pena: não faz jus, pois o montante da pena fixada é superior a 04 anos e as circunstâncias judiciais não são favoráveis, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal.

22.) Apelar em liberdade: o réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

23.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

24.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaiba, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA